



Nr. 42 Kabinettsitzung vom 9. März 1925, 17 Uhr

R 43 I/1400 , Bl. 78-83

Anwesend: Luther, Schiele, v. Schlieben, Neuhaus, Frenken, Graf v. Kanitz, Geßler, Krohne; RSparKom. Saemisch; StS Kempner, Joel, Geib, Bredow, Fischer; MinDir. Kiep, Hoffmann, Ernst, Posse, Brecht, Nobis, Ritter; MinR Daniels, Wachsmann; ORegR Grävell; Protokoll: MinR Offermann.

Beginn: 17:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Fristen der dritten Steuernotverordnung.
2. Zolllarifnovelle.
3. Verordnung betreffend Änderungen der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. [...]
4. Organisation der Handelsvertragsverhandlungen.
5. Entwurf eines Gesetzes betreffend das Abkommen zwischen Deutschland und Polen über Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr. [abgesetzt]
6. Entwurf eines Gesetzes über Beamtenvertretungen. [...]
7. Außerhalb der Tagesordnung: Erteilung der Genehmigung an den früheren Reichswirtschaftsminister zur Aussage vor dem Reichstagsausschuß. [...]
8. Außerhalb der Tagesordnung: Stellvertretung des Reichspräsidenten.
9. Messe in Köln. [...]
10. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. [...]
11. Erholungsurlaub der Reichsbeamten. [...]
12. Außerhalb der Tagesordnung: Pressebehandlung in Beamtenfragen. [...]
13. Finanzausgleich.
14. Gehalt des Reichsgerichtspräsidenten. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Verlängerung der Fristen der dritten Steuernotverordnung.

Staatssekretär *Joel* trug den Inhalt der Vorlage vor.
Das *Kabinet*t stimmte zu ¹.

2. Zolltarifnovelle ².

Der *Reichskanzler* ersuchte den Ministerialdirektor Ernst, zunächst nur die Frage der parlamentarischen Behandlung der Zolltarifnovelle zu erörtern.

Ministerialdirektor Ernst berichtete über die Lage.

Der *Reichswirtschaftsminister* ging auf die sachlichen Bedenken ein, die einer Verzögerung der Einbringung der Zolltarifnovelle entgegenständen und wies besonders auf die Gefahr für die schwebenden Handelsvertragsverhandlungen hin. Gleichwohl glaube er aber, sich mit Rücksicht auf die innenpolitischen Bedenken der Auffassung anschließen zu sollen, im gegenwärtigen Augenblick die Einbringung der Zolltarifnovelle bis nach der Präsidentenwahl zu vertagen.

Der *Reichsernährungsminister* schloß sich dieser Auffassung an und betonte besonders, daß eine Trennung der Zolltarifnovelle in eine Vorlage über Industriezölle und in eine solche über landwirtschaftliche Zölle unter keinen Umständen in Frage kommen dürfe. Die Agrarzollvorlage sei parlamentarisch nur zu erledigen, wenn sie einheitlich und im Zusammenhang mit den übrigen schwebenden Zollfragen behandelt werde.

Ministerialdirektor *Ritter* äußerte sich zu der Frage der Auswirkung einer Vertagung der Zolltarifnovelle auf die schwebenden Handelsvertragsverhandlungen und schildert diese als äußerst ernst. Er befürchtete, daß alle schwebenden Handelsvertragsverhandlungen unterbrochen werden müßten ³ und dann höchstwahrscheinlich nicht vor Herbst d. J. zustande kommen würden. Dabei würde im Herbst d. J. die Verhandlungsbasis für Deutschland allen Ländern gegenüber erheblich erschwert sein. Ohne auf die innenpolitische Seite der Angelegenheit eingehen zu wollen, hielte er sich für verpflichtet, auf diese Gefahren einer dauernden Schädigung der deutschen Wirtschaft hinzuweisen. Es müsse angesichts dieser Sachlage doch geprüft werden, ob nicht zur schnelleren Regelung der Zolltarifnovelle ein Ermächtigungsgesetz eingebracht werden müsse, das der Regierung die Möglichkeit gebe, durch Erhöhung der Zollsätze die Voraussetzung für die Fortführung der Handelsvertragsverhandlungen zu geben ⁴.

Der *Reichsminister des Innern* entgegnete, daß ein derartiges Ermächtigungsgesetz bereits vom Reichsrat verabschiedet sei und dem Reichstag vorliege ⁵. Er könne infolgedessen die Notwendigkeit, ein Spezialermächtigungsgesetz einzubringen, nicht einsehen ⁶.

¹ Der am 8. 3. vorgelegte Entwurf bestimmt die Verlängerung der Fristen (s. Anm. 8 zu Dok. Nr. 41) bis 30.6.25. Der RJM leitet den Entwurf am 14. 3. dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 690, Bd. 399), der ihn am 20. 3. annimmt (RT-Bd. 384, S. 1209). Die Vollziehung durch den Stellvertreter des RPräs. (Simons) erfolgt am 27. 3. (RGBL. I, S. 29).

² Zum Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen s. Dok. Nr. 26, dort bes. Anm. 1 und 2.

³ Das Fehlen eines gültigen Zolltarifs hatte vor allem bei den dt.-ital. Wirtschaftsverhandlungen zu großen Schwierigkeiten geführt. Telegrafische Berichte der dt. Verhandlungsdelegation sprechen im Februar und März 1925 übereinstimmend davon, daß Italien einen definitiven Vertrag nicht unterzeichnen werde, falls nicht vorher die Zolltarifnovelle Gesetz geworden sei (Telegramme Stockhammern und Neurath an AA vom 10. 2., 12. 2. und 4. 3. in R 43 I/2417, Bl. 130 f., 197).

⁴ Für das gleiche Vorgehen tritt der Dt. Industrie- und Handelstag mit Schreiben an den RWiM vom 11. 3. ein: Die RReg. sollte sich auf dem Wege einer Ermächtigung die kurzfristige Möglichkeit verschaffen, „Zollsätze zu erhöhen und festzusetzen, mit der Ausnahme der Getreidezölle, deren Wiederinkraftsetzung gegenwärtig weder wirtschaftlich noch handelspolitisch notwendig erscheint.“ (R 43 I/2417, Bl. 199-201).

⁵ Es handelt sich um den „Entwurf eines Gesetzes über Zölle und Umsatzsteuern“, der dem RT am 22.8.24 zugeleitet worden war (RT-Drucks. Nr. 457, Bd. 383). Der Entwurf wurde vom zweiten RT nicht erledigt.

⁶ Zur Frage des Ermächtigungsgesetzes s. weiter Dok. Nr. 59, P. 1.

Der *Reichskanzler* stellte daraufhin fest, daß sich ein Widerspruch gegen die Vertagung der Zolltarifnovelle nicht erhebe. Er bat den Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, die Kartoffelfrage eingehend in einer Denkschrift zu behandeln, die dem Kabinett zu unterbreiten sei ⁷.

3. Verordnung betreffend Änderungen der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung. [...]

4. Organisation der Handelsvertragsverhandlungen.

Das *Kabinett* ermächtigte den Herrn Reichskanzler, in Verbindung mit dem Reichsminister des Auswärtigen, dem Reichsminister der Finanzen, dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft die Organisationsfrage bei Handelsvertragsverhandlungen zu lösen ⁸. Auf den Wunsch der Herren Reichsarbeits- und Reichsverkehrsminister um Aufnahme ihrer Ressorts in den geplanten Ausschuß erwiderte der Herr *Reichskanzler* daß die Ressorts an den Arbeiten des Ausschusses im Rahmen ihrer Zuständigkeit beteiligt würden.

5. Entwurf eines Gesetzes betreffend das Abkommen zwischen Deutschland und Polen über Erleichterungen im kleinen Grenzverkehr. [abgesetzt]

6. Entwurf eines Gesetzes über Beamtenvertretungen. [...]

7. Außerhalb der Tagesordnung: Erteilung der Genehmigung an den früheren Reichswirtschaftsminister zur Aussage vor dem Reichstagsausschuß. [...]

8. Außerhalb der Tagesordnung: Stellvertretung des Reichspräsidenten.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß anläßlich des Gesetzes über die Stellvertretung des Reichspräsidenten ⁹ die Frage aufgetaucht sei, ob Paragraph 51 der Reichsverfassung auch auf die Vertretung des Stellvertreters des Reichspräsidenten Anwendung finde. Um die Frage zu klären, habe er die Abgabe einer Erklärung beabsichtigt, die folgenden Wortlaut habe:

„Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es nur, um von vornherein sicherzustellen, daß bei der Auslegung des beantragten Gesetzes keine Unklarheit besteht. Es handelt sich dabei um eine Frage,

⁷ Zur vorangegangenen Beratung über die Zollsätze für Kartoffeln s. Dok. Nr. 37, P. 1. Der REM übersendet am 27. 3. umfangreiches „Material zur Frage der Einführung eines Zollsatzes für Herbstkartoffeln.“ Darin wird anhand von tabellarischen Zusammenstellungen über Anbaufläche, Produktion, Verbrauch und industrielle Verwertung dargelegt, daß die Kartoffeleinfuhr (1924: 290 000 t) für die dt. Bedarfsdeckung ohne Bedeutung sei. Es gelte allerdings, den dt. Anbau (Ernte 1924: 36 Mio t) auf der erreichten Höhe zu halten. „Ohne Zweifel wird die Erzeugung nachteilig beeinflusst, wenn [...] der deutsche Produzent sich einer willkürlichen Konkurrenz seitens des Auslandes preisgegeben sieht.“ Derartige Einflüsse könnten schon durch geringe Einfuhren hervorgerufen werden, besonders wenn diese in der Hauptabsatzzeit der dt. Kartoffel (Oktober-Dezember) zugelassen würden. Die Einführung eines Herbstkartoffelzolls sei daher dringend erforderlich (R 43 I/2417, Bl. 241-247).

⁸ Vgl. zuvor Dok. Nr. 26, dort bes. Anm. 7. Zur endgültigen Regelung kommt es erst am 25. 3., als sich die beteiligten Ressorts über den Wortlaut zweier Beschlüsse der RReg. zur Errichtung eines Handelspolitischen Ausschusses und zur Geschäftsordnung des Ausschusses einigen. Der Beschluß zur Geschäftsordnung sieht zwei Instanzen vor, und zwar (1) eine Versammlung der vier Staatssekretäre der zuständigen Ministerien und (2) eine Versammlung der vier zuständigen Abteilungsdirektoren als Stellvertreter. Den Vorsitz führt der Vertreter des AA (Schreiben der Rkai an AA vom 25. 3. und Niederschriften dieser Beschlüsse der RReg. in R 43 I/1079, Bl. 43-45).

Zur ersten Sitzung des „Ständigen Handelspolitischen Ausschusses beim AA“ wird mit Schreiben des AA für den 27. 3. eingeladen (R 43 I/1079, Bl. 51).

⁹ S. dazu Anm. 16 zu Dok. Nr. 41.

die hoffentlich nicht praktisch werden wird, aber immerhin ins Auge gefaßt werden muß, nämlich um die Frage, wer im Falle einer Behinderung des Stellvertreters oder im Falle einer vorzeitigen Erledigung des Stellvertreteramtes zur Vertretung berufen ist. Die Reichsregierung hat keinen Zweifel, daß in diesem Falle die allgemeinen Grundsätze der Reichsverfassung gelten, wonach zunächst der Reichskanzler als Stellvertreter eintritt, im übrigen bei voraussichtlich längerer Dauer dem Reichstage vorbehalten bleibt, die Stellvertreterfrage erneut durch Gesetz zu regeln. Die Reichsregierung ist der Meinung, daß die Richtigkeit ihrer Auffassung sich klar aus Paragr. 2 des Gesetzentwurfs ergibt, wonach die Vorschriften der Reichsverfassung über den Reichspräsidenten für die Dauer der Stellvertretung auf den Stellvertreter Anwendung finden. Damit ist auch die etwaige Anwendung des Art. 51 der Reichsverfassung auf die Fälle der Behinderung des Stellvertreters und der vorzeitigen Erledigung der Stellvertretenden Präsidentschaft sichergestellt.

Ich würde dankbar sein, wenn mir dies auch als Auffassung des Hohen Hauses bestätigt würde.“

Die *Parteien* hätten zu erkennen gegeben, daß sie eine solche Erklärung im Plenum nicht wünschten¹⁰. Mit dem Inhalt dieser Erklärung hätten sich jedoch die Parteiführer persönlich einverstanden erklärt. Dies seien vom Zentrum Fehrenbach, von den Sozialdemokraten Müller, von der DVP Dr. Scholz, von den D.Nat. Schultz, von den Demokraten Erkelenz, von der Wirtschaftspartei Hampe, von der Bayer. Volkspartei Dr. Pfleger.

9. Messe in Köln. [...]

10. Außerhalb der Tagesordnung: Abänderung des Gesetzes über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen. [...]

11. Erholungsurlaub der Reichsbeamten. [...]

12. Außerhalb der Tagesordnung: Pressebehandlung in Beamtenfragen. [...]

13. Finanzausgleich.

Der *Reichsminister der Finanzen* teilte mit, er habe die Absicht, morgen im Reichsrat eine Erklärung folgenden Inhalts abzugeben:

„Die Reichsregierung hat eine endgültige Neuordnung des Finanzausgleichs schon mit Wirkung vom 1. April 1925 ab herbeiführen wollen. Da bei der parlamentarischen Lage mit einer Verabschiedung des zu diesem Zweck dem Reichsrat vorgelegten Entwurfs eines Gesetzes über Änderungen des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden¹¹ bis Ende März nicht zu rechnen ist, so hat sie dem Reichsrat den Entwurf eines Gesetzes zur Notregelung des Finanzausgleichs in den Monaten April und Mai 1925 vorgelegt¹². Die Reichsregierung ist bereit, den Bedenken, die die Länder gegen eine derartige Notregelung geltend gemacht haben, in der Weise Rechnung zu tragen, daß das geltende Finanzausgleichsgesetz bis zum 30. September 1925 verlängert wird, jedoch nur dann, wenn der Reichsrat sofort auf Grund des ihm vorliegenden Entwurfs eines Gesetzes über Änderungen des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden in die Beratung des mit Wirkung vom 1. Oktober 1925 in Kraft zu setzenden endgültigen Finanzausgleichs eintreten wird.

¹⁰ Die Erklärung wird nicht abgegeben.

¹¹ S. Dok. Nr. 28, P. 2, dort auch Anm. 2 und 3.

¹² S. Anm. 2 zu Dok. Nr. 41.

Unter dieser Voraussetzung stimmt die Reichsregierung dem beiliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden im ersten Halbjahr des Rechnungsjahres 1925 zu. Unter der gleichen Voraussetzung ist die Reichsregierung bereit, dafür einzutreten,

– 1.

daß bei dem endgültigen Finanzausgleich den Ländern im Rechnungsjahr 1925 im Ergebnis nach den Haushaltsansätzen der Überweisungssteuern etwa der gleiche Gesamtbetrag an Überweisungen zukommen solle, wie er ihnen auf der Grundlage der gegenwärtigen Anteilsverhältnisse an den Reichssteuern zustehen würde¹³,

– 3.

daß bei den Fragen der Erstattung auf Grund des Steuerüberleitungsgesetzes¹⁴ und des Übergangs zu den Vierteljahrsvorauszahlungen den Wünschen der Länder entgegengekommen wird¹⁵,

– 3.

daß der Polizeikostenzuschuß im Rechnungsjahr 1925 in gleicher Höhe wie im Rechnungsjahr 1924 auf Grund der zu vereinbarenden Grundsätze gewährt wird.“

Das Kabinett erteilte seine Zustimmung¹⁶.

14. Gehalt des Reichsgerichtspräsidenten. [...]

¹³ Nach dem geltenden Finanzausgleichsgesetz (in der Fassung der Dritten Steuernotverordnung vom 14.2.24; RGBl. I, S. 74) erhalten die Länder von der Einkommen- und Körperschaftsteuer einen Anteil in Höhe von 90%, von der Umsatzsteuer einen solchen in Höhe von 20%. Dagegen gewährt das Gesetz über Änderungen des Finanzausgleichs vom 10.8.25 (RGBl. I, S. 254) den Ländern ab 1.10.25 von der Einkommen- und Körperschaftsteuer 75% und von der Umsatzsteuer 35% (ab 1.4.26: 30%).

¹⁴ S. Dok. Nr. 7 und 16, dort bes. Anm. 2.

¹⁵ S. die VO zur Durchführung der Vorschriften des Steuerüberleitungsgesetzes über die Vorauszahlungen auf Einkommen- und Körperschaftsteuer, die vom RFM nach Zustimmung des RR am 30.7.25 erlassen wird (RMinBl., S. 495).

¹⁶ Die Erklärung wird vom RFM in der Sitzung des RR am 10. 3. verlesen. Anschließend stimmt der RR dem „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Finanzausgleichs zwischen Reich, Ländern und Gemeinden im ersten Halbjahr des Rechnungsjahres 1925“ (1. 4. – 30. 9.) zu (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR 1925, § 148). Die Annahme durch den RT (RT-Drucks. Nr. 661, Bd. 399) erfolgt am 19. 3. (RT-Bd. 385, S. 1184), die Vollziehung durch den Stellvertreter des RPräs. (Simons) am 26.3.25 (RGBl. I, S. 29).

Zitierhinweis

Nr. 42 Kabinettsitzung vom 9. März 1925, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 151–155 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D42>